

AUDITORIA PONTA A PONTA — ACP 0900193-90.2016.8.24.0064 (TJSC)

Apelação Cível — 2ª Câmara de Direito Público — Gab. 03 — Des. Carlos Adilson Silva

Cliente: Antunelli e Antunelli Instituição de Idosos Ltda. (Residencial Geriátrico Sagrada Família) — Data da auditoria: 02/09/2026

Sumário executivo

O processo está no 2º grau, concluso ao relator, com contrarrazões do MP (Ev. 284), parecer da PGJ (Ev. 15) e memoriais da apelante (Ev. 17). O único ato pendente com prazo é o do **Ev. 25** (despacho de 26/08/2026): em 5 dias, comprovar os pressupostos da gratuidade **ou** recolher o preparo, sob pena de deserção. O prazo corre de 31/08 a **04/09/2026** (Ev. 27).

A apelante optou por **recolher**. A guia só pôde ser emitida em 02/09/2026, depois que a Seção de Custas Judiciais do TJSC alterou a tarja de "Justiça Gratuita: Deferida" (erro de cadastro do cartório de origem) para "Não requerida" e gerou a guia (Ev. 31) e o link de pagamento (Ev. 32). O pagamento de **R\$ 720,00** foi feito em 02/09/2026 — dentro do prazo.

O que precisa ir aos autos agora, em um só protocolo: (1) a petição de cumprimento do Ev. 25 com a guia e o comprovante; (2) a desistência expressa do pedido de gratuidade formulado nas razões (para que o pagamento não seja lido como ato incompatível — Súmula 51/TJSC); (3) a procuração atual da sociedade ao advogado, com ratificação dos atos praticados desde 07/02/2020, e a Sétima Alteração do contrato social — porque não há, nos autos, procuração nova em favor do subscritor depois da revogação do Ev. 93. Em petição separada, sem prazo: a baixa das duas advogadas renunciantes que ainda constam no cadastro e a intimação exclusiva em nome do subscritor.

Resultado esperado: recurso apto, deserção afastada, gratuidade prejudicada por desistência, representação fechada. O próximo marco é a inclusão em pauta.

1. Identificação

Campo	Dado
Ação (1º grau)	ACP n. 0900193-90.2016.8.24.0064 — Vara da Fazenda Pública de São José/SC — sentença de 21/04/2026 (Ev. 271), Juiz Fernando Yazbek Zazini
Recurso (2º grau)	Apelação Cível n. 0900193-90.2016.8.24.0064/TJSC — 2ª Câmara de Direito Público, Gab. 03, Relator Des. Carlos Adilson Silva (prevento) — distribuída em 15/07/2026
Apelado	Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Apelante	Antunelli e Antunelli Instituição de Idosos Ltda., CNPJ 02.145.891/0001-08 (capa do 2º grau grafa "EIRELI" — erro)
Litisconsorte	Município de São José/SC (também apelou — Ev. 288)
Advogado da apelante	Gabriel Fabrício do Espírito Santo, OAB/SC 53.040 — também sócio único e administrador isolado da apelante (Sétima Alteração, JUCESC 08/06/2021)
Ainda no cadastro	Caroline Vaz (OAB/SC 54.142) e Lígia Luis (OAB/SC 53.624), renunciantes desde 01/08/2023 (Ev. 211)
Incidente encerrado	Pedido de efeito suspensivo n. 5049926-11.2026.8.24.0000 — não conhecido (a apelação já suspende a sentença por lei, CPC art. 1.012, caput); trânsito em 04/08/2026

2. Linha do tempo que importa para o ato de hoje

Data	Evento	O que aconteceu
21/04/2026	1g Ev. 271	Sentença: 65 obrigações; multa R\$ 500/dia por obrigação, teto inicial R\$ 200 mil (o MP admitiu depois que o teto é global)
11/05/2026	1g Ev. 280/281	Apelação da Antunelli, com pedido de gratuidade nas razões ("Justiça gratuita: Requerida")
01/06/2026	1g Ev. 284	Contrarrazões do MP: conhecimento e desprovemento; efeito suspensivo ope legis
04–09/06/2026	Incidente 5049926	Pedido de efeito suspensivo não conhecido: sentença já suspensa ex lege
12/06/2026	1g Ev. 288	Apelação do Município
15/07/2026	1g Ev. 293/294	Cartório certifica "Justiça gratuita: Deferida" (erro) e altera o assunto; autos remetidos ao TJ
15/07/2026	2g Ev. 1–4	Distribuição por prevenção; comunicações repetem "Deferida"; "não foram encontradas guias"
07/08/2026	2g Ev. 15/16	Parecer da PGJ: conhecimento condicionado à gratuidade ou ao preparo; desprovemento. Conclusos
14/08/2026	2g Ev. 17	Memoriais da apelante (pediram intimação da pauta e preferência)
20–21/08/2026	2g Ev. 18, 22, 23	Despacho; Diretoria de Cadastro reclassifica para "Requerida no Recurso" e certifica o erro
26/08/2026	2g Ev. 25/27	Despacho: 5 dias para comprovar gratuidade ou recolher, sob pena de deserção; intimação expedida
27–28/08/2026	2g Ev. 28/29	Disponibilização e publicação no DJEN
31/08/2026	—	Início do prazo (segunda-feira)
02/09/2026 10h27–10h52	e-mails	Guia tarjada no sistema; Seção de Custas altera a tarja e gera a guia (Ev. 31) e o link (Ev. 32)
02/09/2026	—	Pagamento de R\$ 720,00 (informado pelo advogado; comprovante não visto nesta auditoria)
04/09/2026 23:59	2g Ev. 27	Termo final do prazo

3. O despacho do Ev. 25 e o prazo

- Fundamento do despacho: CPC art. 99, § 2º (antes de indeferir a gratuidade, o juiz manda comprovar os pressupostos) e Súmula 481/STJ (pessoa jurídica só obtém gratuidade se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos). Não é o § 7º do art. 99 (indeferimento com prazo para recolher): o relator ainda não indeferiu nada — abriu a alternativa.
- Alternativa posta pelo relator: comprovar **ou** recolher. Recolher dentro do prazo cumpre o despacho por si; não é preciso demonstrar nada sobre a situação financeira.
- Prazo: 5 dias úteis (CPC arts. 219 e 224, §§ 2º e 3º). Publicação em 28/08 (sexta); início 31/08 (segunda); termo final 04/09 (sexta), como o próprio eproc computou no Ev. 27. Sem feriado forense no intervalo (07/09 é depois).
- Pagamento em 02/09: tempestivo, com dois dias úteis de folga.

4. Auditoria da guia paga

4.1 Origem e valor

- A guia foi gerada pela própria Seção de Custas Judiciais (DCDP) no Ev. 31, em 02/09/2026, para "preparo recursal de apelação". Valor do item gerado pelo sistema no mesmo dia (ID 51010131): **R\$ 720,00**. É valor fixo de tabela (Lei estadual n. 17.654/2018, Anexo Único, valores de 2026 — Circular CGJ n. 643/2025). Autos eletrônicos não têm porte de remessa e retorno.
- Os itens anteriores (R\$ 724,33 em 10/05 e R\$ 724,18 em 11/05/2026) eram cálculos de maio, tarjados; não devem ser pagos nem mencionados como devidos.
- Conferir no comprovante: número da guia igual ao do Ev. 31; valor R\$ 720,00; data 02/09/2026; identificação do processo. Se o valor pago divergir por centavos, a peça já pede intimação para complementar (CPC art. 1.007, § 2º) — insuficiência não gera deserção sem prévia intimação.

4.2 Meio de pagamento e compensação

- A Seção de Custas ofereceu cartão de crédito ou boleto (Ev. 32). Pagamento por cartão é confirmado de imediato no sistema; por boleto, a compensação leva até 1–3 dias úteis, e a Resolução CM n. 3/2019 do TJSC (art. 1º, § 4º) deixa claro que a data de vencimento do boleto não altera a contagem do prazo processual — o que vale é pagar dentro do prazo, e o comprovante bancário prova isso.

- Antes de protocolar, abrir a aba "Custas" do processo e ver a situação da guia. Se constar "paga/baixada", juntar o extrato da guia como parte do Doc. 1. Se constar "aguardando compensação", juntar o comprovante bancário e dizer isso na peça.

4.3 Súmula 51 do TJSC — o cuidado que decide

- Texto: "O pedido de justiça gratuita seguido do pagamento do preparo pelo recorrente é considerado ato incompatível com o interesse de recorrer, impossibilitando o conhecimento do recurso no ponto."
- Efeito prático: o pagamento torna prejudicado o pedido de gratuidade ("no ponto"), não o recurso inteiro. Para que não haja dúvida, a peça **desiste expressamente** do pedido de gratuidade formulado nas razões e pede que ele seja declarado prejudicado. A peça **não** renova gratuidade, **não** pede devolução de prazo e **não** pede nada em caráter subsidiário sobre gratuidade.

4.4 Recolhimento simples, não em dobro

- O § 4º do art. 1.007 (recolher em dobro) alcança quem interpôs o recurso **sem** comprovar o preparo e **sem** requerer gratuidade. Aqui houve requerimento de gratuidade nas razões (Ev. 281; certidão do Ev. 23), o que dispensava a comprovação no ato (CPC art. 99, § 7º), e o relator fixou prazo para recolhimento singular. O sistema gerou a guia no valor simples. A peça registra isso em uma frase, sem polemizar.

4.5 Justo impedimento — registro, não pedido

- O erro de cadastro está documentado em dois graus (Ev. 293/294 do 1º grau; Ev. 3 e 4 do 2º grau) e só foi corrigido em 21/08 (Ev. 22/23); em 02/09 a guia ainda estava tarjada e só foi emitida após contato com a DCDP. Isso entra na peça como **registro** (CPC art. 1.007, § 6º, e boa-fé, art. 5º), com prova (print da tela e e-mails — Doc. 4). Não se pede devolução de prazo porque o prazo foi cumprido.

4.6 Veredito sobre a guia

A guia e o pagamento cumprem o Ev. 25. Risco residual baixo, concentrado em (i) comprovante ilegível ou sem identificação do processo, (ii) boleto ainda não compensado no momento em que o relator olhar, (iii) redação ambígua que pareça manter o pedido de gratuidade. Os três são tratados na peça e no checklist.

5. Representação processual — o segundo risco de não conhecimento

- Cadeia nos autos: procuração inicial (Ev. 21) e substabelecimento ao subscritor (Ev. 38, 2018); **revogação** do mandato do subscritor em 07/02/2020 (Ev. 93), com procuração a Caroline Vaz e Lígia Luis assinada pela então administradora; renúncia das duas em 01/08/2023 (Ev. 211), reiterada em 22/01/2025 (Ev. 256), nunca processada; retorno do subscritor em 22/01/2025 (Ev. 257) como "sócio gerente e advogado", com o contrato social; apelação em 11/05/2026 (Ev. 280) invocando os instrumentos dos Ev. 21 e 38 — anteriores à revogação. Uma procuração de reforço foi assinada em 08/05/2026 e **não foi juntada**.
- Diagnóstico: vício de representação **sanável** (CPC art. 104, §§ 1º e 2º: o ato não ratificado é ineficaz, não inexistente). Se ninguém fizer nada, o relator deve intimar para sanar (CPC art. 76, caput; art. 932, parágrafo único) e, não sanado, não conhecer do recurso (art. 76, § 2º, I). No STJ, a Súmula 115 trata o recurso sem procuração como inexistente — por isso a cadeia tem de ser fechada agora, antes de eventual recurso especial.
- Cura: procuração atual da sociedade, por seu sócio único e administrador isolado (CPC art. 75, VIII; CC art. 1.018), com **cláusula de ratificação** de todos os atos praticados pelo subscritor desde 07/02/2020 — a ratificação retroage à data do ato (CC art. 662, parágrafo único) — acompanhada da Sétima Alteração do contrato social.
- O sócio-advogado pode outorgar a si mesmo: a parte é a pessoa jurídica (não é causa própria); o CC art. 117 ressalva a autorização do representado; o CC art. 1.018 autoriza o administrador a constituir mandatários; os arts. 28 e 30 do Estatuto da Advocacia não incidem.
- Como assinar: pela **outorgante** — certificado e-CNPJ da Antunelli (CPC art. 105, § 1º) ou assinatura de punho digitalizada. O login do advogado no eproc não supre a assinatura da outorgante.
- Redação: "em reforço e para que não pare dúvida", com ratificação expressa — sem confessar nulidade. A tese de que o administrador-advogado "presenta" a sociedade e dispensa procuração não tem precedente confirmável e não deve ser usada, nem de passagem.
- Se a procuração de reforço assinada em 08/05/2026 existir, for autêntica e estiver assinada pela sociedade com os requisitos do art. 105, § 2º, do CPC, ela antecede a apelação (11/05/2026) e pode ser juntada como Doc. 2-A, descrita apenas como "instrumento anterior à interposição". Nunca retrodatar nada.

- Antes de fechar a peça, ler o Ev. 18 (20/08) e o Ev. 25 na íntegra: se algum deles já tocou na representação ou fixou prazo para regularizá-la, a peça deve cumprir esse comando de forma direta, no mesmo prazo, mantendo a ratificação.

6. Cadastro do processo — três correções a pedir

1. Baixa das duas advogadas renunciantes (CPC art. 112) nos dois graus, com comunicação ao juízo de origem (os registros do 1º e do 2º grau são distintos). 2. Intimações exclusivamente em nome do subscritor (CPC art. 272, §§ 2º e 5º) — já pedido em 2018 e 2019 (Ev. 40 e 65/71) e descumprido (publicações em nome de "OAB 14870/MS"; em 2020, publicação em nome de advogado revogado). 3. Razão social "Antunelli e Antunelli Instituição de Idosos Ltda." (não "EIRELI"). O endereço fica como está no registro da JUCESC (n. 1.100) até a regularização societária; as peças indicam o n. 1.003 como estabelecimento.

Vai em petição separada (sem prazo), protocolada logo depois da principal, para que a procuração nova já esteja nos autos. Não se pede, por ora, certidão das comunicações dirigidas às renunciantes: as nulidades antigas tendem à preclusão (CPC, arts. 272, § 8º, e 278), o pedido exporia o intervalo sem procurador no momento em que se junta a procuração nova, e o próprio eproc mostra os destinatários de cada intimação — basta capturar e guardar essas telas.

7. Peças geradas e ordem de protocolo

Ordem	Peça	Documentos	Prazo
1	Petição de cumprimento do Ev. 25 — preparo recolhido, desistência da gratuidade, regularização da representação	Doc. 1 guia + comprovante; Doc. 2 procuração; Doc. 3 Sétima Alteração; Doc. 4 print + e-mails	04/09/2026
2	Procuração ad judicia et extra com cláusula de ratificação (anexo da peça 1)	—	assinar antes do protocolo
3	Petição de regularização do cadastro de procuradores, intimação exclusiva e retificação da razão social	refere os Docs. 2 e 3	sem prazo (mesmo dia, de preferência)

8. O caminho que o processo vai percorrer

#	Etapas	Quem	Prazo/tempo	O que fazer
1	Protocolo da peça 1 (e da peça 3)	Advogado	até 04/09/2026	Conferir aba Custas e Ev. 25 antes; salvar comprovante de protocolo

2	Juntada e conclusão ao relator	Secretaria	dias	Vigiar
3	Despacho do relator: reconhece o recolhimento; declara prejudicada a gratuidade (Súmula 51); toma ciência da procuração/ratificação	Relator	semanas	Se intimar para sanar algo (CPC 1.007, §§ 2º e 7º; art. 76): 5 dias — responder
4	Recurso apto: já há contrarrazões (Ev. 284), parecer da PGJ (Ev. 15) e memoriais (Ev. 17)	—	—	Decidir sobre sustentação
5	Inclusão em pauta — sessão presencial, por videoconferência ou totalmente virtual (RITJSC, ER 49/2025)	Relator/Secretaria	pauta com 5 dias úteis de antecedência	Virtual: objeção (art. 142-M) ou sustentação de argumentos em áudio/vídeo (art. 142-Q) até 2 dias úteis antes. Presencial/videoconferência: inscrição para sustentação oral até 2 dias úteis antes (art. 176)
6	Julgamento colegiado das duas apelações (Antunelli e Município); se não unânime e houver reforma, técnica do art. 942	Câmara	sessão	—
7	Alternativa: decisão monocrática (CPC art. 932, IV/V)	Relator	—	Agravo interno em 15 dias úteis (RITJSC art. 293, p.ú.)
8	Acórdão publicado	—	—	Embargos de declaração em 5 dias úteis (interrompem) — prequestionar teto global, termo inicial das astreintes, calçadas
9	Recurso especial/extraordinário	Parte vencida	15 dias úteis (MP em dobro: 30)	Admissibilidade pelo 2º Vice-Presidente (direito público); travas: Súmula 7/STJ; Tema 1442/STJ (astreintes vencidas, com suspensão)
10	Trânsito em julgado e baixa	—	—	—
11	Cumprimento de sentença no 1º grau (se mantida)	MP/Juízo	prazos das obrigações passam a correr da intimação	Astreintes exigem intimação pessoal prévia (Tema 1296/STJ, Súmula 410)

Ramificações de risco:

- **Relator considera insuficiente ou irregular a comprovação** (probabilidade baixa): intimação para sanar em 5 dias (CPC art. 1.007, §§ 2º e 7º). Responder com extrato da guia "paga" e, se for o caso, complementar.

- **Relator declara prejudicada a gratuidade** (probabilidade alta): é o efeito desejado; nada a fazer.
- **Relator questiona a representação** (probabilidade baixa, porque a peça já a regulariza): responder com a cadeia e a ratificação; se necessário, nova procuração com firma reconhecida.
- **Desprovemento da apelação**: os prazos das 65 obrigações voltam a correr após o trânsito e a intimação; as astreintes dependem de intimação pessoal prévia. Preparar embargos de declaração e o recurso especial com prequestionamento.
- **Provemento parcial** (por exemplo, extinção das obrigações sanitárias já cumpridas, teto global expresso, calçadas): reduz a exposição; o MP pode recorrer (ED em 10 dias, REsp em 30 dias úteis).

9. Riscos e mitigação

Risco	Gravidade	Mitigação
Comprovante não identifica a guia/processo	alta	Juntar guia + comprovante + extrato da aba Custas
Boleto não compensado quando o relator olhar	média	Peça informa o meio de pagamento; comprovante bancário com autenticação
Peça lida como renovação de gratuidade (Súmula 51)	alta	Desistência expressa e pedido de declaração de prejudicialidade; nenhum pedido subsidiário de gratuidade
Exigência de recolhimento em dobro	baixa	Frase sobre o art. 99, § 7º, e o prazo fixado pelo relator para recolhimento singular
Não conhecimento por vício de representação	alta se nada for feito; baixa após a juntada	Procuração com ratificação + contrato social; assinatura pela outorgante
Publicações em nome das renunciantes / OAB errada	média	Peça 3: baixa das renunciantes e intimação exclusiva
Perder o prazo de objeção/sustentação quando sair a pauta	média	Vigilância diária do DJEN e do painel; decidir agora sobre sustentação

10. Pendências que só o advogado resolve

1. Conferir no eproc o teor integral do Ev. 25 e ajustar a transcrição da peça se houver diferença. 2. Conferir a aba Custas (guia paga/baixada) e montar o Doc. 1. 3. Assinar a procuração pela Antunelli (e-CNPJ ou punho digitalizado). 4. Rodar o gate local de citações (Planalto em disco) — os sites oficiais estavam bloqueados para esta sessão. 5. Ajustar a data das peças para a data do protocolo, se não for 02/09. 6. Decidir sobre sustentação oral / sustentação de argumentos / objeção ao virtual.

11. Fontes desta auditoria e limites

- E-mails de 02/09/2026 entre o advogado e a Seção de Custas Judiciais do TJSC (dcdp.custas@tjsc.jus.br); notas do escritório (pareceres de 16/08, 27/08, 28/08, 31/08 e 02/09/2026; árvore do 2º grau lida na tela do eproc em 31/08/2026); contrarrazões do MP (Ev. 284); checklist de protocolo da apelação (05/2026); textos da Súmula 51/TJSC, da Resolução CM n. 3/2019 e da Circular CGJ n. 643/2025 confirmados por busca na web.
- **Não foi possível acessar** o eproc (bloqueio de rede da sessão): não foram lidos hoje os Ev. 18, 23, 25 (íntegra), 31 e 32, nem a guia e o comprovante. Tudo o que depende desses documentos está marcado como "conferir no eproc".